

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר

פ/25/1490

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מימון סייעת לילדים שאינם יכולים לשהות במעון), התשפ"ג–

2023

הוספת סעיף 2ב222.1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, אחרי סעיף 1ב222, יבוא :

"גמלה בעד פעוט 2ב222. בעד פעוט שמלאו לו 90 ימים, אשר רופא מומחה הסובל ממחלה כרונית קשה סובל ממחלה כרונית קשה, וכי עקב מחלתו קיימת סכנה רפואית בשהייתו במסגרת לפעוטות המיועדת לבני גילו, בחברתם של ילדים אחרים, תשולם, נוסף על כל גמלה אחרת, גמלה בסכום שיקבע השר, לצורך הטיפול בפעוט על ידי סייעת, ובלבד שבתקופה שבה הוא זכאי לגמלה לפי סעיף זה, הוא אינו מקבל סיוע של סייעת בביתו כחלופה למעון יום שיקומי כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000²; השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע כללים, מבחנים ותנאים למתן גמלה לפי סעיף זה."

דברי הסבר

חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000 (להלן – החוק), נועד להבטיח לפעוט עם מוגבלות מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה. לפי סעיף 3 לחוק, פעוט עם מוגבלות זכאי, בין היתר, לטיפול ולחינוך, להסעה ולליווי בהסעה לפי סל שירותים, במעון יום שיקומי. כעולה ממסמך של מרכז המחקר

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

והמידע של הכנסת מיום 25 במאי 2016, חלק מהפעוטות שזכאים למעון יום שיקומי ואינם יכולים להשתלב במעון כזה משום שמצבם הבריאותי מורכב ונשקפת להם בגינו סכנה של זיהומים או הידבקות במחלות ולכן אינם יכולים לשהות בחברתם של ילדים אחרים, מקבלים חלופה למעון יום שיקומי – סיוע של סייעת בבית.

לעומת זאת, ילדים שאינם זכאים למעון יום שיקומי, אך סובלים מאותן בעיות רפואיות שאינן מאפשרות להם לשהות במעון רגיל בחברת ילדים, אינם זכאים לסיוע של סייעת המהווה חלופה למעון. הורים לילדים אלו גם אינם יכולים לממש את זכאותם להשתתפות המדינה בעלות מעון יום ולכן הם נאלצים לשהות בבית עם ילדיהם ומנועים מלנהל אורח חיים תקין, לרבות יציאה לעבודה.

הצעת חוק זו נועדה לתקן מצב זה ולקבוע שפעוט הסובל ממחלה כרונית קשה, ועקב מחלתו קיימת סכנה רפואית בשהייתו במסגרת לפעוטות המיועדת לבני גילו, יהיה זכאי לגמלה לצורך מימון סייעת בביתו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1595/20 ; פ/601/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1294/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2274/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)